

Dohoda o poskytnutí mimoriadnej zálohy pre región Orava

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) medzi zmluvnými stranami:

Obchodné meno: **ARRIVA Liorbus, a. s.**
Sídlo: Bystrická cesta 2164, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 403 431
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná: Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10334/L
V mene, ktorej koná: **Mgr. Michal Horák, MBA**, predseda predstavenstva, a.s.
Mgr. Martin Rayman, podpredseda predstavenstva

Prokúra: **Ing. Mgr. Jana Benčová**, prokurista
Zástupca pre vecné plnenie: **Ing. Ľubomíra Urbanová**, riaditeľka dopravy

Bankové spojenie:
IBAN:

a (ďalej len „**Dopravca**“)

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37 808 427
DIČ: 2021626695
V mene ktorej koná: **Ing. Erika Jurinová**, predsedníčka
Zástupca pre vecné plnenie: **Ing. Gabriela Tisoňová, PhD**, riaditeľka Odboru dopravy

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

(Dopravca a Objednávateľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo ako „**zmluvná strana**“)

Článok I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Dopravca a Objednávateľ uzatvorili dňa 21. 10. 2022 Zmluvu o službách prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v dopravnom regióne Orava č. zmluvy u Objednávateľa 858/2022/OD a u Dopravcu 69/ RK/ 2022 (ďalej len „**Zmluva**“), na základe ktorej je Dopravca povinný zabezpečovať dopravné služby vo vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave v Žilinskom samosprávnom kraji región Orava.

- 1.2 V zmysle Zmluvy je mechanizmus úhrady nákladov Dopravcu na zabezpečovanie dopravnej služby a primeraného zisku nastavený tak, že Objednávateľ určí v zmysle bodu 6.1.5 Zmluvy výšku mesačných záloh, ktoré bude vyplácať Dopravcovi mesačne k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca počas celého príslušného kalendárneho roka. Po uplynutí príslušného kalendárneho roka sa v zmysle bodu 6.4.6 Zmluvy vykoná ročné zúčtovanie, kde sa od súčtu Ceny služby CS_U a priamo preplácaných skutočných nákladov SN_P odpočítajú Tržby z cestovné a Iné výnosy T_U a vyplatené zálohy Z_U . Výsledkom ročného zúčtovania bude buď nedoplatok, ktorý Objednávateľ Dopravcovi doplatí alebo preplatok, ktorý Dopravca Objednávateľovi vráti.
- 1.3 V priebehu príslušného kalendárneho roka 2026 Dopravca uhradza vzniknuté skutočné náklady z mesačných záloh určených v decembri 2025 podľa bodu 6.1.5 Zmluvy. V súlade s bodom 6.1.5 Zmluvy bol základný parameter pre výpočet mesačných záloh Cena Služby C_{SPOLUX} určený ako východisková hodnota z Ponuky Dopravcu C_{SPOLU0} podľa bodu 6.3.3. Východiská hodnota z Ponuky Dopravcu C_{SPOLU0} bola v súlade so súťažnými podkladmi a inštrukciami verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní určená na úrovni nákladov z roku 2021. Náklady na zabezpečenie dopravnej služby roka 2026 významne vzrástli, avšak sú uhrádzané zálohami, ktoré sú počítané na úrovni cien z roku 2024.
- 1.4 Dopravcovi vznikajú v priebehu príslušného roka 2026 tiež tzv. priamo preplácané skutočné náklady SN_P , ktoré však zálohy určené podľa bodu 6.1.5 nepokrývajú vôbec, a k ich vyplateniu v zmysle bodu 6.3.3 dôjde až v roku 2027.
- 1.5 Mesačné zálohy vyplácané v príslušnom kalendárnom roku 2026, určené podľa cenovej úrovne z roku 2024, ktoré nezahŕňajú priamo preplácané náklady SN_P , nestačia na krytie nákladov Dopravcu v roku 2026 a pokrývajú približne 60% skutočných nákladov. Pokiaľ Dopravcovi nebude poskytnutá mimoriadna záloha, Dopravca z dôvodu nedostatku likvidity bude musieť čerpať kontokorentný úver, ktorým sa náklady na poskytovanie dopravnej služby zvýšia.
- 1.6 Vzhľadom na tieto dôvody hodné osobitného zreteľa, Dopravca dňa 18.12.2025 požiadal Objednávateľa o poskytnutie mimoriadnej zálohy v zmysle bodu 6.1.7 Zmluvy. Objednávateľ po overení a zohľadnení všetkých relevantných skutočností v súvislosti s poskytnutím mimoriadnej zálohy považuje žiadosť Dopravcu za dôvodnú.
- 1.7 Vzhľadom na to, že bod 6.1.7 Zmluvy predpokladá pre vyplatenie mimoriadnej zálohy uzavretie osobitnej písomnej dohody, ktorá bude upravovať výšku mimoriadnej zálohy, dôvody jej poskytnutia, lehotu splatnosti a spôsob zúčtovania, zmluvné strany uzatvárajú túto Dohodu.

Článok II

Predmet Dohody

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť Dopravcovi mimoriadnu zálohu pre účely krytia nákladov Dopravcu účelne vynaložených v priamej súvislosti s poskytovaním

dopravných služieb v zmysle Zmluvy vo výške a v lehote splatnosti určených touto Dohodou.

- 2.2 Dopravca sa zaväzuje mimoriadnu zálohu použiť výlučne na krytie účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v zmysle Zmluvy.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že mimoriadna záloha bude zúčtovaná podľa bodu 3.3 tejto Dohody.

Článok III

Výška mimoriadnej zálohy, lehoty splatnosti a spôsob zúčtovania

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ vyplatí Dopravcovi mimoriadnu zálohu vo výške 605 569,08 € Mimoriadnu zálohu Objednávateľ vyplatí postupne každý mesiac počínajúc mesiacom január 2026 a končiac mesiacom december 2026, a to vo výške 50 464,09 € mesačne (605 569,08 € /12).
- 3.2 Lehota splatnosti častí mimoriadnej zálohy, je rovnaká ako riadne zálohy v zmysle bodu 6.1.6 Zmluvy, a to do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť mimoriadnu zálohu resp. jej časť, je splnená dňom odpísania príslušnej čiastky z účtu Objednávateľa na účet Dopravcu
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že uhradená mimoriadna záloha alebo akákoľvek jej časť bude započítaná do súčtu Záloh Z_U pre vykonanie ročného zúčtovania za rok 2026 v zmysle bodu 6.4.6 Zmluvy.

Článok IV

Skončenie Dohody a sankcie

- 4.1 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026.
- 4.2 Pred uplynutím lehoty podľa bodu 4.1 môže byť Dohoda ukončená:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Dohody niektorou zo zmluvných strán.
- 4.3 Objednávateľ je oprávnený okamžite od Dohody odstúpiť v týchto prípadoch:
 - a) nastala zmena okolností, za ktorých Objednávateľ mimoriadnu dohodu schválil, v dôsledku ktorej vyplatenie mimoriadnej zálohy Dopravcovi na krytie nákladov nie je dôvodné;
 - b) Dopravca použil vyplatenú mimoriadnu zálohu alebo jej časť inak ako na krytie účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s poskytovaním dopravných služieb v zmysle Zmluvy.
- 4.4 Odstúpenie od Dohody musí byť písomné a zaslané druhej zmluvnej strane vo forme doporučeného listu. Účinky odstúpenia od Dohody nastávajú dňom jeho doručenia.

- 4.5 Ak Dopravca poruší povinnosť v zmysle bodu 2.2 tejto Dohody, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej mimoriadnej zálohy, ktorú použil v rozpore so svojou povinnosťou podľa bodu 2.2.
- 4.6 Skončenie Dohody sa nedotýka povinností a záväzkov zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po skončení Dohody v zmysle právnych predpisov a podľa Dohody, najmä povinnosť riadne splniť všetky svoje peňažné záväzky vrátane zaplata zmluvnej pokuty, či náhrady škody.

Článok V

Záverečné ustanovenia

- 5.1 Právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
- 5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto Dohody, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov Slovenskej republiky.
- 5.3 Táto Dohoda môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 5.4 Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia Dohody.
- 5.5 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 5.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že Dohodu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Ružomberku, dňa 30.12.2025

V Žiline, dňa 2.1.2026

V mene Dopravcu
ARRIVA Liorbus, a.s.
v.r.

V mene Objednávateľa
Žilinský samosprávny kraj
v.r

Mgr. Michal Horák, MBA,
predseda predstavenstva, a.s.
v.r

Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

Mgr. Martin Rayman,
podpredseda predstavenstva, a.s.